



قرارداد پذیرش خدمات پرداخت اینترنتی



این قرارداد بین شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۶۶، شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۳۰۶۷ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۴۶۵۴۸۸۷۳ و شماره مجوز ۸۷۴۵ شاپرک، به نشانی ثبتی: کیش، میدان سنایی، ساختمان بیست، طبقه ۲ واحد ۲۱۷ و نشانی دفتر مرکزی جهت هرگونه ارتباط: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به چهار راه پارک وی (جنوب به شمال)، کوچه ترکش دوز، پلاک ۲، ساختمان پرداخت الکترونیک سامان کیش که از این پس در این قرارداد سپ نامیده می شود و فروشگاه/شرکت: **رایا شارژ** شماره ثبت: کدملی/شناسه ملی: ۰۸۵۹۸۶۰۹۱۴ با امضای: **حسن شبانی** که در این قرارداد به شرح ذیل پذیرنده اینترنتی نامیده میشود با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد و مفاد آن نسبت به طرفین آن لازم الاجرا گردید:

اشخاص حقیقی:

نام: **حسن** نام خانوادگی: **شبانی** کد ملی: ۰۸۵۹۸۶۰۹۱۴ شماره شناسنامه: ۱ نام پدر: **ابراهیم** تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۰۶/۳۰ محل تولد: **بشرویه** تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۸۱۹۷۷۸ تلفن همراه: ۰۹۳۸۷۷۵۶۷۶۱

کد پستی: ۱۴۹۸۷۱۳۱۰۷ نشانی پستی: تهران، مرکزی، شهرک راه هنر، بلوار خرم باد، کوچه کامل، طبقه ۵، واحد ۰۰۰ محدود جغرافیایی تحویل و عرضه کالا و خدمات: تهران نشانی سایت: <https://rayacharge.ir> پست الکترونیک: **h1.shabani@gmail.com**

IP سرور فروش: ۹۱.۲۰۷.۲۰۵.۶۷ کد اقتصادی: زمینه فعالیت سایت: خدمات حسابداری، حسابرسی و دفترداری

نام بانک پذیرنده کارت: ملت کد شعبه: نام شعبه: نوع حساب:

شماره حساب شبا: ۹۲۵۷۲۸۸۵۳۶ نام صاحب حساب: **حسن شبانی** شماره شبا: **IR400120020000009257288536**

ماده (۱) موضوع قرارداد

ارائه خدمات مورد نیاز به منظور انجام معاملات اینترنتی مربوط به ارائه کالا یا خدمات موضوع فعالیت پذیرنده ثبت شده در اساسنامه/پروانه اشتغال و از طریق کارت و شبکه اینترنت برای دارندگان کارت های مورد تأیید نظام بانکی کشور و در نهایت در صورت موفقیت تراکنش ها دریافت وجوه مورد نظر و واریز آن به حساب پذیرنده (کارت های بانکی به شرطی قابل پذیرش خواهند بود که سرویس مربوطه توسط بانک صادرکننده محدود نشده باشد).

ماده (۲) مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ ثبت در سامانه قراردادهای سپ پنج سال کامل شمسی است؛ در صورتی که طرفین تمایل خود مبنی بر عدم همکاری و خاتمه قرارداد را کتاباً اعلام ننموده باشند، قرارداد حاضر به طور خودکار تا دو دوره با مدت مشابه قرارداد، تمدید خواهد گردید.

ماده (۳) تعهدات سپ

۱-۳) وب سایت شرکت به آدرس www.sep.ir و ایمیل پشتیبانی به آدرس epay@sep.ir و مرکز ارتباط با مشتریان به شماره ۰۲۱-۸۴۰۸۰ جهت اطلاع رسانی و ثبت درخواست های پشتیبانی در اختیار پذیرنده می باشد و شرکت سطح خدمات ۹۹.۹۷٪ را در خصوص درگاه اینترنتی سپ تعهد می نماید.

۲-۳) سپ امکانات مورد نیاز برای برقراری امکان پرداخت اینترنتی وجه را بر روی سایت (سایت های) و در محدوده ی IP معرفی شده پذیرنده فراهم می آورد.

۳-۳) سب در صورت ایجاد هرگونه تغییر در ضوابط و مقررات کارت یا پذیرندگان کارت مصوب بانک مرکزی، این ضوابط و مقررات جدید را نسبت به این قرارداد به مرحله اجرا خواهد گذاشت. تغییرات اعمال شده رسماً جزو این قرارداد محسوب خواهند شد. تغییرات حادث شده در وب سایت سب قابل رؤیت بوده و پذیرنده ملزم به بررسی و اطلاع از آن خواهد بود و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی‌باشد.

۳-۴) سب متعهد می‌شود تا نسبت به تسویه حساب مالی با پذیرنده اینترنتی تحت شرایط مندرج در سایر مواد این قرارداد اقدام نماید.

۳-۵) سب دائماً اقدام به بررسی امکانات و زیرساخت‌های فنی متناسب با سطح پذیرنده می‌نماید و اطلاعات مرتبط با پذیرندگان بزرگ که در سطح گسترده و ملی فعالیت خاص دارند را به شاپرک اطلاع رسانی می‌نماید.

تبصره ۱: سب متعهد می‌شود متناسب با نوع فعالیت پذیرندگان، امکانات پشتیبانی ۲۴ ساعته و پاسخگویی خود را بنا به تشخیص واحد فنی و در حد توان تجهیز نماید.

ماده ۴) تعهدات پذیرنده اینترنتی

۴-۱) پذیرنده اینترنتی متعهد می‌شود با هماهنگی سب، نسبت به ایجاد امکانات و ساختار لازم فنی عملیاتی در سیستم پرداخت الکترونیک (فروش اینترنتی) خود اقدام نماید.

۴-۲) پذیرنده اینترنتی موظف است مدارک لازم را (از جمله نماد الکترونیکی اعتماد و سایر موارد) جهت احراز اهلیت تجاری که جزو شرایط لازم و لاینفک جهت دریافت درگاه اینترنتی می‌باشد، در اختیار سب قرار دهد، چنانچه هر یک از مدارک ذکر شده ناقص باشد درگاه به متقاضی ارایه نمی‌گردد. همچنین در صورتی که ظرف مدت تعیین شده از سوی سب، پذیرنده نواقص اعلامی را مرتفع ننماید، سب مختار است مدارک را به نشانی درج شده بر روی قرارداد عودت نماید و یا اگر پذیرنده در دسترس نباشد و یا پاسخگو نباشد، حق امحا مدارک را دارد.

تبصره ۲: تمامی پذیرندگان می‌بایست دارای کد رهگیری مالیاتی و کد اقتصادی اخذ شده از مراجع ذیصلاح باشند. پذیرنده اینترنتی موظف است پیش از زمان انقضای مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصلاح نسبت به تمدید مجوز خود اقدام نموده و مدارک مثبت به مربوطه را به سب ارائه نماید، در خصوص موارد فوق کلیه مسئولیت و عواقب قانونی، بر عهده ی ایشان بوده و پذیرنده حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.

۴-۳) پذیرنده اینترنتی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییر جهت شناسایی خود و محل و نوع کسب (از جمله تغییر در مندرجات روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی) و در صورت تغییر صنف و نشانی در اشخاص حقیقی و همچنین تغییر در IP دامنه و URL مورد استفاده خود را حداکثر طی ۲۴ ساعت به صورت رسمی به سب اعلام نماید، در صورت قصور در این خصوص، مسئول پاسخگویی و جبران خسارت ناشی از این امر، پذیرنده خواهد بود.

۴-۴) پذیرنده اینترنتی موظف است از درگاه پرداخت فقط برای کد صنف اظهار شده در این قرارداد و تراکنش‌های واقعی آن که بر اساس خدمات واقعی بین خریدار و پذیرنده صورت پذیرفته استفاده نماید و هیچ گونه وجه اضافی علاوه بر مبلغ کالا و یا خدمات از مشتریان دریافت ننماید. همچنین کلیه کارت های صادره توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز را بدون اعمال تبعیض و تفاوت پذیرش نماید .

۴-۵) پذیرنده اینترنتی موظف است به نحوی واضح و آشکار تمامی اطلاعات تماس را در اختیار سب قرار دهد تا در مواقع ضروری با پذیرنده به سهولت ارتباط برقرار کند در غیر این صورت هر گونه خسارت متوجه پذیرنده خواهد بود..

۴-۶) پذیرنده متعهد می‌شود برای هر تراکنش اطلاعات شماره پیگیری، شماره مرجع، نام شرکت ارائه دهنده خدمات (پرداخت الکترونیک سامان کیش) و نتیجه تراکنش را به دارنده کارت نمایش دهد..

۴-۷) پذیرنده اینترنتی موظف است شماره رسید دیجیتالی تأیید شده از سوی بانک را به نحوی واضح و آشکار روی سایت خود به دارنده کارت (خریدار) ارائه نماید.

۴-۸) پذیرنده موظف است در صورت بروز هرگونه مشکل و یا مورد مشکوک در سایت خود، موضوع را سریعاً به سب اعلام نماید. در صورت عدم اطلاع رسانی سب مجاز به قطع یک‌جانبه سرویس می‌باشد.

۴-۹) پذیرنده اینترنتی موظف است نسبت به حفظ امنیت اطلاعات مشتریان وفادار بوده و از جستجو یا کسب اطلاعات مالی یا رمز یا هرگونه اطلاعات محرمانه و خصوصی مشتریان اجتناب ورزد.

۴-۱۰) تمامی اقدامات لازم جهت حفاظت از اطلاعات را به عمل آورده و از افشای اطلاعات مشتریان در مجامع عمومی یا در اختیار قراردادن آن به اشخاص غیرمجاز جلوگیری نماید. پذیرنده به هیچ عنوان حق دریافت و ثبت اطلاعات کارت مشتریان را نداشته و منظور از اطلاعات در این بند، سایر اطلاعات پروفایلی مشتریان می‌باشد.

- ۴-۱۱) پذیرنده متعهد می‌شود امنیت وب سایت خود را تأمین نماید و همچنین موظف است در صورت رخداد موارد امنیتی مانند هک شدن سایت خود، بلافاصله مراتب را به سپ اعلام نماید تا نسبت به غیرفعال سازی شماره پذیرنده مربوطه اقدام کند.
- ۴-۱۲) پذیرنده اینترنتی موظف است لوگوی شرکت شاپرک را در صفحه اصلی سایت خود درج نموده و از درج لوگوی بانک خود جداً پرهیزد.
- ۴-۱۳) پذیرنده اینترنتی به هیچ وجه مجاز به استفاده از نام و لوگوی بانک‌ها نبوده و تنها مجاز به استفاده از لوگوی شاپرک فقط در محلی که خریدار یا دارنده کارت جهت پرداخت هدایت می‌گردد، می‌باشد.
- ۴-۱۴) پذیرنده اینترنتی متعهد می‌باشد که اطلاعاتی که سپ برای بررسی فنی وبسایت پذیرنده احتیاج دارد در اختیار نماینده سپ قراردادده و توصیه‌ها و مواردی که بازرس سپ متذکر می‌شود در اسرع وقت بکار ببندد.
- ۴-۱۵) پذیرنده متعهد می‌شود آموزش‌های لازم را به کارکنان خود که به درگاه‌های فروش دسترسی دارند ارائه نموده و مسئولیت هر گونه سواستفاده احتمالی از طرف کارکنان بر عهده پذیرنده می‌باشد.
- ۴-۱۶) پذیرنده اینترنتی به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حق انتفاع از امکانات پرداخت الکترونیک (فروش اینترنتی) را به غیر واگذار نماید.
- ۴-۱۷) پذیرنده اینترنتی موظف است امکانات فنی لازم جهت گزارش‌گیری از کلیه معاملات انجام شده موفق در سیستم‌های خود را فراهم آورد. این گزارشات باید شامل فیلدهای ResNum، RefNum و تاریخ و ساعت تراکنش (طبق شرح پروتکل) باشد.
- ۴-۱۸) پذیرنده اینترنتی متعهد می‌باشد که بدون هماهنگی و کسب مجوز از سپ، از تبدیل روش‌های تبادل مالی (مثلاً افزودن API و تبدیل پرداخت اینترنتی به پرداخت با موبایل) خودداری نماید.
- ۴-۱۹) کسب و کار پذیرنده اینترنتی می‌بایست منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، شرکت شاپرک، قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ها، مصوبات بانک مرکزی و جرائم رایانه‌ای در مورد پرداخت‌های الکترونیک بوده و آنها را رعایت می‌نماید و در صورت هرگونه مغایرت با عرف و قوانین درگاه از سمت سپ غیرفعال می‌شود.
- ۴-۲۰) پذیرنده اینترنتی موظف است، ماهانه حداقل ۵ تراکنش واقعی با حداقل مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال داشته باشد. در غیر این صورت سپ موظف است پس از ۶ ماه پذیرنده را غیر فعال نماید و همچنین اگر در طی دو دوره سرکشی (دو دوره PM) توسط سپ، پذیرنده پاسخگو و یا در دسترس نباشد، سپ مجاز خواهد بود نسبت به غیر فعال سازی کد پذیرنده اقدام نماید.
- ۴-۲۱) پذیرنده با اطلاع از ضوابط شبکه پرداخت، اعلام رضایت نمود متعاقب صدور دستور قضایی و یا در صورت احراز هر قسم بهره برداری غیر مجاز (خلاف شرع، قانون، الزامات شبکه پرداخت و ...) توسط سپ و یا شرکت شاپرک، ضمن درج نام متخلف در لیست سیاه، ارائه کلیه خدمات پرداخت الکترونیک به ایشان از جانب کلیه شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت، تعلیق گردد.
- ۴-۲۲) پذیرنده اینترنتی موظف است تا نسبت به ارسال کالا یا ارائه خدمات فروخته شده از طریق اینترنت، مطابق توافق به عمل آمده با دارنده کارت، از طریق اینترنت اقدام نماید. بدیهی است که هرگونه مسئولیت در زمینه کیفیت و کمیت کالاهای فروخته شده و نیز ارسال آن بر عهده پذیرنده اینترنتی می‌باشد. پذیرنده اینترنتی ملزم است نسبت به اطلاع رسانی صحیح، دقیق و کافی کالا یا خدمات مورد عرضه، نحوه و شرایط ارسال و تحویل، شرایط برگشت از خرید در وب سایت فروش اینترنتی خود اقدام نموده و مسئولیت پذیرنده اینترنتی (فروشنده) را به اطلاع دارندگان کارت (خریداران) برساند.
- ۴-۲۳) پذیرنده اینترنتی موظف است به نحوی واضح و آشکار شماره تماس و آدرس الکترونیکی فرد یا افرادی را به عنوان مسئول و یا مسئولین پشتیبانی سایت خود، بر روی سایت اعلام نماید تا در صورت بروز مشکل در امر خرید اینترنتی مشتری بتواند مشکلات را از طریق تلفن و یا پست الکترونیک با مسئولین سایت در میان بگذارد.
- ۴-۲۴) پذیرنده اینترنتی متعهد می‌شود که با توجه به انتخاب درگاه توسط وی، از بیش از ۲ درگاه در صفحه شخصی استفاده ننماید.
- ۴-۲۵) دریافت رسید تراکنش موفق از درگاه اینترنتی به معنی کسر وجه از حساب دارنده کارت بوده همچنین دریافت رسید تراکنش ناموفق از درگاه اینترنتی به معنی عدم انجام تراکنش می‌باشد و چنانچه پول از حساب دارنده کارت کسر شده باشد، عودت مبلغ مورد نظر به دارنده کارت تضمین شده است.
- ۴-۲۶) شرکت شاپرک مجاز خواهد بود ضمن رصد مستمر و هوشمند تبادلات صورت پذیرفته، در صورت مواجهه با الگوهای مشکوک و غیر متعارف در تراکنش‌های هر یک از پذیرندگان در تمامی بسترهای ارائه خدمات، نسبت به تعلیق درگاه پرداخت پذیرنده تا موعود اتمام بررسی و حصول اطمینان از صحت و انطباق عملکرد با الزامات و مقررات شبکه پرداخت الکترونیک کشور، اقدام نماید.
- ۴-۲۷) پذیرنده اینترنتی متعهد می‌شود هر گونه تبلیغات در زمینه پرداخت الکترونیک سامان کیش را با هماهنگی سپ انجام دهد.
- ۴-۲۸) پذیرنده اینترنتی موظف است ابزار پذیرش را صرفاً جهت بهره برداری در حوزه ی فروش کالا و یا خدمات مندرج در این

قرارداد مورد استفاده قرار داده و ابزار پذیرش خود را به هیچ صورتی اعم از استفاده و یا واگذاری، در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی دیگری قرار ندهد. عدم رعایت این الزام توسط پذیرنده اینترنتی تخلف محسوب شده و می تواند منجر به مسدودی ابزار پذیرش و درج نام پذیرنده در لیست سیاه پذیرندگان شاپرک گردد. همچنین در صورت مشاهده ی بهره برداری از ابزار پذیرش جهت انجام اعمال مشکوک به جرم و یا مواردی که اعمال مجرمانه در آن ها محرز گردیده، سب و یا شرکت شاپرک حق دارند راساً نسبت به توقف ارائه ی خدمات پرداخت به پذیرنده اینترنتی اقدام نموده و سپس مراتب را به مراجع ذیصلاح اطلاع رسانی نماید.

۴-۲۹) پذیرنده متعهد می شود ضمن رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم مصوب هیات وزیران، از بهره برداری از ابزار پذیرش به منظور پول شویی و تأمین مالی تروریسم خودداری نماید.

۴-۳۰) پذیرنده اعلام و اقرار می نماید که کد رهگیری ثبت نام مالیاتی مورد تایید سازمان امور مالیاتی را دارد و حساب تسویه معرفی شده پذیرنده برای ابزار پذیرش به عنوان حساب تجاری وی قلمداد می شود. همچنین پذیرنده اعلام و اقرار بر داشتن آگاهی کامل به کلیه قوانین مرتبط، مشمول قوانین و دستورالعمل های بانک مرکزی، شاپرک و سازمان امور مالیاتی در خصوص حساب های تجاری، مبارزه با پولشویی و شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص می نماید.

۴-۳۱) پذیرنده تفهیم و توجیه گردید و پذیرفت که کلیه درخواست های خود را در چهارچوب و منطبق با مقررات ابلاغی از سمت شاپرک و بانک مرکزی در کلیه حوزه ها ارائه نماید و چنانچه درخواست های وی در قرارداد در تناقض با مقررات و دستورالعمل های شبکه پرداخت و بانک مرکزی باشد سب می تواند از انجام آن سرباز زند و پذیرنده ملزم به تغییر درخواست خود در راستای انطباق با مقررات ابلاغی از سمت شاپرک و بانک مرکزی می باشد.

۴-۳۲) در صورت تخطی پذیرنده از هریک از بندهای فوق مسئولیت پاسخگویی آن اعم از جبران مادی و معنوی صرفاً به عهده پذیرنده خواهد بود.

۴-۳۳) پذیرنده باید توجه نماید، در صورت مشاهده بهره برداری از ابزار پذیرش برای انجام اعمال مشکوک به جرم و یا مواردی که اعمال مجرمانه در آنها محرز گردیده، شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد با پذیرنده و یا شرکت شاپرک حق دارند رأساً نسبت به توقف ارائه خدمات پرداخت به پذیرنده مذکور اقدام نموده و سپس مراتب را به مراجع ذیصلاح اطلاع رسانی نمایند.

۴-۳۴) پذیرنده اینترنتی متعهد به عدم ایجاد پذیرنده در ذیل خود و تجمیع وجوه سایر پذیرندگان می شود و در صورت وقوع این تخلف، شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت این حد و اختیار را دارد تا نسبت به قطع خدمات ارائه شده به پذیرنده اینترنتی به صورت یک طرفه اقدام نماید.

۴-۳۵) استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی شرکت سب صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد شرکت و نماد اعتماد الکترونیکی مجاز است.

۴-۳۶) پذیرنده متعهد می شود شماره پشتیبانی و شماره امداد مشتریان سب (۰۲۱-۸۴۰۸۰) را در سایت خود درج نماید.

۴-۳۷) پذیرنده متعهد و ملزم است به صورت مستمر تمامی تراکنش های برگشت خورده و عودت وجه خود را کنترل نماید و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت و یا سواستفاده، موضوع را به صورت رسمی به شرکت سب اطلاع رسانی نماید. در صورت عدم رعایت موارد اعلامی، هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه سب نبوده و پذیرنده ذمه ی سب را نسبت به این موضوع بری نمود.

۴-۳۸) بازارگاه در قرارداد پذیرندگی منعقد با شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت متعهد به صدور صورتحساب الکترونیکی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی به ازای هر تراکنش ارسالی از درگاه پرداخت و ارائه منظم آن به مراجع ذیصلاح شود.

۴-۳۹) بازارگاه در قرارداد پذیرندگی منعقد با شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت متعهد به عدم بهره برداری غیرمجاز از درگاه پرداخت، مانند و نه محدود به واگذاری درگاه به غیر و بهره برداری از آن برای عرضه کالاها یا خدمات ممنوعه یا فاقد مجوز، شود. لازم است در قرارداد تصریح شود که در صورت بهره برداری غیرمجاز، شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت می تواند نسبت به مسدودسازی دائم بدون اطلاع بازارگاه اقدام نماید.

ماده ۵) کارمزد و تسویه حساب

۵-۱) تسویه حساب با پذیرنده روزی یکبار و توسط پایای بانک پذیرنده صورت خواهد پذیرفت، همچنین، طبق ضوابط بانک مرکزی و شاپرک مجموع تراکنش های صورت پذیرفته در روز گذشته، به شماره حساب اعلام شده واریز خواهد شد. در صورت بروز مغایرت در فایل واریزی و با اعلام پذیرنده، مورد پس از ۷۲ ساعت کاری در روند پیگیری و رفع مغایرت قرار خواهد گرفت. واریز وجوه تراکنش ها وابسته به عملکرد بخش پایای بانک پذیرنده می باشد و همچنین جبران خسارت های ناشی از تأخیر با حساب ایشان صورت می پذیرد.

۵-۲) در صورتی که در راستای مقررات و الزامات بانک مرکزی و شرکت شاپرک کارمزدی به تراکنش های پذیرنده تعلق گیرد، پذیرنده ملزم به رعایت آن بوده و سب نقشی در این موضوع نخواهد داشت. (جهت مشاهده آخرین بخشنامه کارمزد می توانید به سایت

. مراجعه نمایید).

۳-۵) کلیه اقلام و مبالغ ناشی از معاملاتی که پذیرنده اینترنتی براساس این قرارداد به نحو صحیح از طریق اینترنت به سب منتقل نماید، به سپرده پذیرنده اینترنتی به شماره حساب بانک کد شعبه به نام منتقل می گردد.

۴-۵) اگر سب تحت هر عنوان اشتباهاً یا من غیرحق، وجوه یا ارقامی به حساب پذیرنده اینترنتی منظور کند و یا در محاسبه هر نوع اشتباهی نماید پذیرنده به سب و بانک افتتاح کننده حساب اعطای وکالت و اختیار بدون حق رجوع نمود که رأساً و بدون انجام هیچگونه تشریفات در رفع اشتباه و برگشت وجوه از حساب پذیرنده اینترنتی اقدام کند.

تبصره ۴: سب پس از رفع اشتباه و برگشت وجوه از سپرده تسویه حساب پذیرنده اینترنتی، موظف است در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک هفته و به صورت کتبی موارد اختلاف را به اطلاع پذیرنده اینترنتی برساند.

۵-۵) چنانچه به اشتباه وجهی بصورت اضافی به حساب پذیرنده واریز شود، پذیرنده مجاز به برداشت وجه واریزی اضافی نبوده و باید در صورت تشخیص، مراتب را سریعاً به سب اطلاع دهد. در صورت برداشت سهوی، پذیرنده متعهد می شود حداکثر ظرف ۷۲ ساعت وجه مربوطه را تأمین نماید. وجه واریزی که به صورت اشتباه به حساب پذیرنده واریز گردیده است در يد وی امانت بوده و در صورت استفاده از آن ملزم به استرداد می باشد. مطالبه سب از لحظه واریز مفروض خواهد بود.

۶-۵) در صورت استفاده پذیرنده از سرویس انطباق کارت و کد ملی در هر تراکنش مبلغ ۱۲۰۰ ریال کارمزد از پذیرنده دریافت می گردد، لذا مبلغ مذکور از وجه تسویه پذیرنده کسر می گردد.

تبصره ۵: در صورتی که در راستای مقررات و الزامات بانک مرکزی و شرکت شاپرک، مبلغ کارمزد فوق تغییر کند پذیرنده ملزم به رعایت آن بوده است.

۷-۵) اطلاعات تمامی حساب های بانکی معرفی شده توسط پذیرنده مبنای تمامی مبادلات بانکی است.

ماده ۶) رفع اختلاف و فسخ قرارداد

۱-۶) کلیه اختلافاتی که ممکن است در تعبیر و یا تفسیر و اجرای این موافقت نامه پیش آید و از طریق مذاکره و مکاتبات بطور دوستانه حداکثر ظرف مدت دو هفته حل و فصل نشود در مرحله بعد موضوع به مرجع قضائی ذیصلاح ارجاع خواهد گردید.

۲-۶) ملاک قضاوت در موارد اختلاف، گزارشات وقایع (Logهای) ثبت شده در سیستم سب می باشد. در این موارد طرفین کارشناسان فنی خود را به یکدیگر معرفی خواهند نمود. در صورت بروز هرگونه اختلافی هیچ گزارش دیگری از هر مرجع و یا هر مقام جز گزارشات ثبت شده در سیستم سب، ملاک اعتبار و قضاوت نخواهد بود.

۳-۶) در صورتی که پذیرنده اینترنتی به هر دلیل مایل به ادامه همکاری با سب نباشد باید مراتب را کتباً به سب اعلام نماید و سب می بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام پذیرنده اینترنتی نسبت به فسخ قرارداد و حذف و جمع آوری نام پذیرنده از کلیه سیستم های مربوطه اقدام نماید.

تبصره ۶: در صورت تمایل پذیرنده به فسخ قرارداد پیش از اتمام مدت آن، می بایست هزینه جمع آوری و سایر هزینه های مرتبط توسط پذیرنده پرداخت گردد در غیر این صورت حق فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت.

۴-۶) در صورت ایجاد هرگونه ضرر و زیان وارده به سب و یا دارندگان کارت و یا عدم رعایت تعهدات، میزان خسارت توسط سب به همراه مهلت پرداخت تعیین و در صورت عدم جبران خسارت، سب محق به فسخ قرارداد به صورت یک طرفه و جبران خسارت وارده از محل وثایق و تضامین پذیرنده و ثبت پذیرنده در بانک اطلاعاتی شاپرک به عنوان مشتری بد حساب می باشد.

۵-۶) سب مجاز است در صورت عدم رعایت مفاد این قرارداد توسط پذیرنده اینترنتی نسبت به فسخ قرارداد و قطع ارتباط با سیستم پرداخت الکترونیک پس از اعلام کتبی مراتب به پذیرنده اینترنتی و دادن مهلت لازم، اقدام نماید.

۶-۶) فسخ این قرارداد تعهداتی را که قبل از فسخ برای طرفین بوجود آورده و تا لحظه فسخ قرارداد به آنها عمل نشده است را نقض نخواهد کرد.

۷-۶) در صورت فسخ قرارداد از سوی پذیرنده، دریافت خدمات از سایر شرکت های PSP منوط به تسویه حساب کامل قرارداد منعقد و تأیید شاپرک در این خصوص می باشد.

ماده ۷) پیوست‌ها

کلیه اعلامیه‌ها و اسناد و مدارکی که بر اساس این قرارداد بین طرفین مبادله می‌گردند و همچنین قوانینی که از طرف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار منتشر گردیده به عنوان پیوست و جز لاینفک قرارداد محسوب خواهند شد. پذیرندگانی که وفق تشخیص مراجع ذیصلاح (الف: شرکت شاپرک ب: مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی ج: شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت)، در فهرست سیاه پذیرندگان قرار میگیرند با محدودیتهایی در استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی روبرو خواهند شد. مواردی که منجر به خدشه دار شدن سوابق پذیرندگان و درج نام آنها در فهرست پذیرندگان پرخطر می شود، به شرح جدول ذیل است:

دسته بندی تخلف	شرح تخلف	مدت زمان محدودیت
بهره برداری غیر مجاز	بهره برداري از ابزار پذیرش در حوزه ي خدمات غیرمجاز و معاملات صوري	تا زمان دریافت دستور قضایی
	فروش کالا یا ارائه خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران	
نقض محرمانگی	عدم اعلام بلافاصله رخداد موارد امنیتی مانند هک شدن سایت پذیرنده، به شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت	سه ماه تا سه سال (مدت زمان به تشخیص شرکت شاپرک میباشد)
	دریافت اطلاعات حساس دارنده کارت CVV۲، (تاریخ انقضاء و رمز دوم) از طریق سایت	
نقض حقوق مشتری	اخذ مبلغ اضافی از دارنده کارت بابت پرداخت وجه از طریق ابزارهاي پذیرش	سه ماه تا سه سال (مدت زمان به تشخیص شرکت شاپرک میباشد)
	عدم ارائه رسید به مشتري و یا عدم رعایت الزامات ابلاغی شرکت شاپرک درخصوص رسید عدم همکاري در عودت وجوه اضافی واریز شده به حساب پذیرنده	
مغایرت دراطلاعات پذیرندگی	عدم ارائه اطلاعات صحیح و معتبر از هویت، صنف و کسب و کار، آدرس و شماره تلفن	سه ماه تا سه سال (مدت زمان به تشخیص شرکت شاپرک میباشد)
	عدم اطلاع رسانی به شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت درصورت تغییر در صنف، آدرس و یا سایر اطلاعات ارائه شده	

ماده ۸) سقف تراکنش

سقف تراکنش مطابق قوانین بانک مرکزی و شاپرک به مبلغ چهار میلیارد ریال می‌باشد و پذیرنده متعهد می‌شود تراکنش با مبلغ بیش از سقف تعیین شده ارسال ننماید.

حداکثر مبلغ هر تراکنش: تومان

حداکثر مبلغ گردش ماهانه: تومان

ماده ۹) مبادله قرارداد

این قرارداد در ۹ ماده و در ۲ نسخه که حکم واحد دارند تنظیم گردید و در مورخ به تایید و امضا طرفین رسید.

پذیرنده اینترنتی	شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش
------------------	---------------------------------